

Задание юристу: страхование, резерв и юридический пакет платформы

MemoryCare LLC · 10 августа 2026 · Срок исполнения: 25 августа 2026

Зачем это нужно

Компания оказывает услуги по уходу за семейными местами памяти на кладбищах Еревана. Бригада работает с чужим имуществом, которое имеет высокую эмоциональную ценность и часто не имеет документально подтверждённой стоимости. Один скол на памятнике, одна повреждённая соседняя ограда, одна погибшая от химии туя на смежном участке — и мы получаем конфликт, который в этой сфере разрушает репутацию быстрее, чем любая реклама её строит.

Первые платные визиты запланированы на сентябрь, репетиционные выезды — на 17–19 августа. **Полис должен действовать с первого платного визита.** До этого момента работы ведутся только на участках, принадлежащих семьям основателей.

Отдельная особенность нашей ситуации: по вашему же заключению, правовым основанием для работ является разрешение клиента, а не договор с оператором кладбища. Нужно убедиться, что страховщик признаёт такое основание достаточным и не откажет в выплате со ссылкой на отсутствие договора с администрацией.

Что нужно застраховать

Риски делятся на четыре группы, и не все они закрываются одним полисом. Задача — понять, что покрывается стандартной гражданской ответственностью, что требует отдельного продукта, а что не страхуется вовсе.

Ущерб имуществу клиента. Повреждение памятника во время мойки: сколы, царапины, потеря полировки, повреждение эмалевого портрета, разрушение или обесцвечивание надписи.

Повреждение ограды, плитки, вазонов, лампад и личных предметов, оставленных родственниками на участке.

Ущерб имуществу третьих лиц. Это главный риск, потому что с владельцами соседних участков у нас нет никаких договорных отношений и договориться заранее невозможно. Повреждение соседних памятников и оград при работе и при переноске инвентаря. Гибель растений на смежных участках от химии — в том числе от сноса гербицида ветром. Загрязнение соседней территории при мойке.

Вред здоровью третьих лиц. Посетители кладбища находятся рядом во время работ. Упавший инструмент, мокрая скользкая плитка, разлетевшийся при работе фрагмент камня.

Профессиональная ответственность с отложенным проявлением. Самый недооценённый пункт. Неправильно подобранная химия разрушает камень не сразу — кислотный состав на мраморе или травертине проявится через месяцы, когда бригада давно уехала. Нужно понять, покрывает ли полис ущерб, обнаруженный после окончания работ, и есть ли ограничение по сроку обнаружения.

Отдельно уточните, нужен ли работникам полис от несчастного случая — это другой продукт, и его стоимость надо знать до найма бригады.

Страхование полевых работников

Это отдельный блок задачи и отдельный страховой продукт. Полис гражданской ответственности защищает нас от претензий посторонних людей, но никак не покрывает вред, причинённый нашим собственным работникам. Между тем именно они несут основной физический риск, а ответственность работодателя за производственную травму наступает независимо от наличия у него страховки.

Кого нужно застраховать. Тяжёлая бригада из трёх человек — водитель-техник и два мастера. Лёгкая команда по мере найма. И отдельно, на период сентябрьского пилота, — двое основателей, которые будут физически работать в поле, но не оформлены как наёмные работники. Уточните, можно ли включить их в полис и на каком основании: как работников по трудовому договору, как исполнителей по гражданско-правовому договору или иным способом. Если ни один вариант невозможен,

скажите об этом прямо — тогда мы будем понимать, что на пилоте они работают без покрытия, и примем это осознанно.

Какие риски характерны именно для нашей работы. Травмы при подъёме и перемещении тяжёлых каменных элементов, включая повреждения спины. Падение плиты или памятника при неустойчивом основании — на старых участках это реальный сценарий. Порезы об инструмент и о сколотый камень. Химические ожоги кожи и глаз, отравление парами при работе в замкнутом пространстве оград. Тепловой удар и обезвоживание: ереванское лето и физическая работа на открытом солнце. Укусы насекомых и змей на сильно заросших участках. Дорожно-транспортное происшествие при переездах между кладбищами.

Что выяснить по полису. Страховая сумма на одного работника и совокупный лимит. Что именно покрывается: временная нетрудоспособность, стойкая утрата трудоспособности, смерть, расходы на лечение и реабилитацию. Действует ли покрытие круглосуточно или только в рабочее время, и включён ли путь до места работы и обратно — при разъездном характере работы это существенно. Есть ли исключения по работе с химическими средствами, на высоте или с тяжестями. Стоимость на одного человека в год.

Что требуется от нас по закону. Отдельно сформулируйте, что работодатель обязан сделать до первого рабочего дня бригады: инструктаж по технике безопасности и его документальное оформление, журнал инструктажей, обеспечение средствами индивидуальной защиты, необходимость предварительного медосмотра. Это не формальность: при производственной травме отсутствие оформленного инструктажа переводит ответственность на работодателя целиком, и никакая страховка этого не смягчает.

Влияние на финансовую модель. Страхование работников в модели сейчас не заложено вообще — там есть только строка страхования гражданской ответственности на 25 000 драм в месяц. Нужна стоимость на человека, чтобы внести отдельной строкой и пересчитать расходы на бригаду.

Какие параметры полиса выяснить

По каждому предложению нужны конкретные цифры, а не общие слова.

Лимит ответственности на один страховой случай и агрегатный лимит на год. Размер франшизы и по каким рискам она применяется. Территория покрытия — все кладбища Еревана и области или требуется перечень. Кто входит в число застрахованных: юридическое лицо, штатные работники, а также основатели, лично работающие в поле на период пилота, — этот пункт критичен, поскольку в сентябре в бригаде работают Хайк и Давид. Ретроактивная дата и период обнаружения ущерба. Полный перечень исключений, особенно в части применения химических средств, работ с элементами монумента и работ без письменного разрешения владельца участка. Порядок урегулирования: в какой срок надо заявить о случае, какие документы требуются, кто проводит оценку ущерба, сколько времени занимает выплата.

Отдельный вопрос, на который нужен прямой ответ страховщика: **как оценивается ущерб памятнику, у которого нет документов о стоимости.** Многие памятники старые, чеков нет, а стоимость восстановления резчик называет на глаз. Если страховщик в такой ситуации платит по своей оценке, а не по счёту мастера, разница ляжет на нас.

Наш козырь при переговорах со страховщиком

У нас есть то, чего нет у обычных подрядчиков: обязательная фотовидеофиксация каждого визита. По протоколу бригада снимает четыре фиксированных ракурса до работ и те же четыре после, отдельно документирует уже имеющиеся повреждения и состояние соседних участков, всё с GPS и отметкой времени. Это радикально снижает вероятность спорных претензий вида «вы это сломали».

Донесите это до страховщиков и прямо спросите, влияет ли наличие такого протокола на тариф. Как минимум это аргумент против завышенной оценки риска, как максимум — основание для скидки.

Резерв на инциденты

Помимо полиса владелец формирует внутренний резерв в размере 500 000 драм. Нужно подготовить проект решения участника, в котором зафиксировано: размер резерва, что он покрывает (франшизу по полису, мелкий ущерб ниже франшизы, срочную выплату клиенту до завершения урегулирования со страховщиком), кто принимает решение о расходовании, в какой срок резерв восполняется после использования.

Смысл резерва в скорости. Клиенту из Лос-Анджелеса, у которого повреждён памятник родителей, нельзя отвечать «ждите три месяца, пока страховая проведёт экспертизу». Деньги на немедленное восстановление должны быть под рукой, а со страховщиком компания разбирается уже сама.

Юридический пакет платформы

Второй блок задачи. Платформа будет готова примерно к 20 сентября, и без этих документов принимать первый платёж нельзя — ни технически (банк потребует оферту при подключении эквайринга), ни по существу.

Публичная оферта. На трёх языках сайта — армянском, английском и русском. Ключевые вещи, которые в ней должны быть проработаны, а не упомянуты.

Состав каждого тарифа с точным числом визитов: Экспресс 60 000 драм — один глубокий визит; Оптимальный 180 000 — два глубоких и четыре лёгких; Максимум 240 000 — три глубоких и шесть лёгких; 20 000 — разовый осмотр с фотовидеоотчётом, зачитываемый в стоимость любого пакета при покупке в течение 30 дней. Отдельно: если клиент не перешёл на годовую подписку в течение 60 дней, повторный Экспресс в тот же год стоит 40 000 драм.

Порядок оказания: в какой срок после оплаты проводится первый визит, как согласуется график, что происходит при невозможности выезда — погода, ремонтные работы на кладбище, ограничение доступа. Что считается надлежащим исполнением: наш продукт — это отчёт, и оферта должна прямо связывать факт оказания услуги с публикацией фотовидеоотчёта в личном кабинете.

Полномочия клиента — новый пункт, появившийся после вашего заключения по кладбищам. Раз правовым основанием работ служит разрешение клиента, оферта должна содержать его заверение о том, что он вправе распоряжаться участком, его обязательство самостоятельно урегулировать споры с другими родственниками и наше право приостановить работы при возражении третьих лиц на месте до выяснения. Без этого пункта мы оказываемся стороной в чужом семейном конфликте.

Возвраты и продление. Пропорциональный возврат за неоказанные визиты. Право отказа в течение 14 дней для клиентов из ЕС. И принципиальное: автоматическое продление подписки только при явном согласии клиента — молчание согласием не считается. В США и ЕС автопродление без явного согласия прямо запрещено, а наши клиенты платят иностранными картами, и оспаривание платежа для них — вопрос двух кликов.

Политика конфиденциальности на английском. Обязательно, поскольку клиенты находятся в ЕС и США. Отдельно проработайте статус данных об умерших — имя, фотография, даты жизни, изображение памятника: это не персональные данные живого человека, но регулирование здесь неоднородно, и нужна ваша позиция. Плюс сроки хранения фото- и видеоматериалов, порядок доступа и удаления по запросу клиента.

Согласия участников Семейного круга. Владелец подписки приглашает родственников по ссылке, они получают доступ к отчётам и могут заказывать разовые услуги. Каждый субаккаунт принимает условия при первом входе — нужен текст этого согласия и понимание, что именно он покрывает.

Правила съёмки и использования материалов. По протоколу чужие могилы и посетители никогда не попадают в кадр. Нужно закрепить это документально, а также прописать отдельное, явно выраженное согласие клиента на использование фотографий его участка в маркетинге — отдельной галочкой, а не внутри общей оферты. Кейсы с реальных участков будут основой всего нашего продвижения, и согласие на них должно быть безупречным.

Трудовые документы для полевого персонала

Третий блок, и самый срочный по времени. Мастера нанимаем на этой неделе, репетиционные выезды назначены на 17–19 августа. **Шаблоны нужны к 16 августа**, потому что оформление должно предшествовать любому выходу человека в поле — включая оплачиваемый пробный день и репетиционный выезд.

Какие шаблоны нужны. Трудовой договор водителя-техника и трудовой договор мастера по уходу. Приказы о приёме, должностные инструкции, журнал инструктажа по технике безопасности. Зарплаты в модели указаны как нет: водитель-техник 400 000 драм, мастер 300 000; gross считает бухгалтер, но в договоре сумма должна быть зафиксирована корректно, чтобы человек на руки получал обещанное.

Условия, которые нужно проработать отдельно. Испытательный срок один месяц. Шестидневная рабочая неделя и разъездной характер работы. Сезонность: зимой визитов заметно меньше, нужно понять, как это корректно оформить, не нарушая прав работника. Материальная ответственность за вверенный инструмент и форму — возможен ли договор о полной материальной ответственности для этих должностей и в каких пределах. Допуск водителя к управлению арендованным автомобилем, оформленным не на компанию.

Два пункта, без которых договор будет неполным. Первый — конфиденциальность. Мастера узнают имена клиентов, имена умерших, расположение участков и семейные обстоятельства. Разглашение этого в нашей сфере — не просто неприятность, а разрушение доверия, на котором держится весь бизнес.

Второй важнее и очевиднее всего станет месяца через три: запрет брать заказы от клиентов компании напрямую, мимо компании. Риск здесь структурный: мастер знает участок, знает клиента и может предложить ту же работу втрое дешевле без отчётов и налогов. Скажите, насколько такое условие исполнимо по армянскому трудовому праву, в какой формулировке оно работает и можно ли предусмотреть штраф.

Дисциплинарные основания. В договоре или должностной инструкции должны быть прямо названы три вещи, за которые человек расстаётся с работой: алкоголь на рабочем месте,

неуважительное поведение на кладбище и сокрытие причинённого ущерба. Последнее важнее всего: по протоколу любое повреждение надо немедленно сфотографировать и сообщить координатору, а не замазывать тихонько.

Основатели на период пилота. В сентябре в бригаде работают двое основателей, не оформленных как наёмные работники. Нужна ваша рекомендация, как это оформить — и с точки зрения трудового права, и чтобы они попали под страховое покрытие, о котором сказано выше.

Что мы ждём на выходе

Сроки разные, и порядок важен.

К 16 августа — трудовой блок. Шаблоны договоров водителя-техника и мастера, должностные инструкции, журнал инструктажа по технике безопасности и перечень того, что работодатель обязан оформить до первого рабочего дня. Позиция по запрету работать с клиентами мимо компании. Рекомендация по оформлению основателей на период пилота.

К 25 августа — страхование и резерв. Сравнительная таблица предложений минимум трёх страховых компаний — лимиты, франшиза, годовая премия, ключевые исключения, позиция по каждому блоку рисков, включая страхование работников. Письменная рекомендация с указанием, какие риски остаются непокрытыми ни при одном варианте. Ответ, достаточно ли разрешения клиента как основания для работ с точки зрения страховщика. Проект решения участника о резерве в 500 000 драм.

К 10 сентября — пакет платформы. Тексты оферты на трёх языках, политика конфиденциальности на английском, текст согласия для участников Семейного круга, отдельное согласие на использование материалов в маркетинге. Срок продиктован тем, что тексты должны успеть попасть в платформу до запуска и в банк при подключении эквайринга.

В финансовой модели на страхование гражданской ответственности заложено 25 000 драм в месяц оценочно, страхование работников не заложено вовсе. Если реальные цифры окажутся иными, сообщите их отдельно — модель будет пересчитана.